

1509383-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 28 de junho de 2022, às 14:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Drª. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1509383-54.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1509383-54.2022.8.26.0228

Ctrl 467/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Aos 28 de junho de 2022, às 14:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante das consequências ocasionadas pela Pandemia do COVID-19, apresentaram-se

o(a) MM^a) Juiz(a) de Direito, Dr^a. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr^a. Margareth Ferraz França, o(a) ré(u) LUCAS DE SOUZA VARGAS (preso(a) no CDP Osasco II) e o(a) defensor(a), Dr^a. Laura Naves Filisbino, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o(s) depoimento(s) da(s) vítima(s) e da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes. Em seguida, foi(ram) interrogado(s) o(a)(s) ré(u)(s). Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a) (s) acusado(a)(s) com o(a)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo o(a) MM. Juiz(a) feito, a(o)(s) ré(u)(s), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pelo(a) MM^a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MM^a. Juíza foi dito que: Vistos. LUCAS DE SOUZA VARGAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h" (criança), do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Fonte Sonia, altura do numeral 205, Jaraguá, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e identidade de propósitos com indivíduo ainda não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com a simulação de arma de fogo, o automóvel da marca/modelo Hyundai/IX35, placas FJG1064 /S. Paulo - SP, cor prata, ano de fabricação/modelo 2015/2016, bem como um aparelho celular da marca Samsung, documentos do automóvel e pessoais e um talonário de cheque, de propriedade da vítima E.N.B.S. (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/50. Recebida a denúncia (pgs. 57), foi o réu citado (pgs. 64) e a Resposta à Acusação apresentada (pgs. 70/71). Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. Após, foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e, subsidiariamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A despeito do alegado pela combativa defesa, em sede de preliminar, a afirmação não condiz com as provas produzidas, em especial porque a própria vítima confirmou que veio a descrever os agentes que praticaram o delito, antes de qualquer forma reconhecimento. A esse respeito, ainda, temos as declarações de páginas 16/17 onde há a descrição dos agentes, e não de forma genérica como afirmou a defesa. E, então, em juízo, novamente veio a confirmar o reconhecimento procedido na fase policial, apontando o acusado perfilado com outras duas pessoas. E, ainda, A ação penal é procedente, em que pese o alegado pela combativa defesa. A vítima Elisângela afirmou que não conhecia o réu de antes dos fatos, e o reconheceu perfilado, com duas outras pessoas. Relata que deixou a mais velha na academia, sendo que seguiu com a mais nova. Estacionou de frente a casa de sua mãe, observou que o portão estava fechado, assim, permaneceu no carro e quando pegou ao telefone, seu vidro estava entreaberto, uma pessoa segurou seu aparelho. Afirma que houve simulação de estar armado, um dos agentes, e nesse momento, houve por bem de entregar o bem. Foi determinada a entrega do bem, notadamente o celular. Ato contínuo a declarante desceu do carro e tomou sua filha em seus braços, oportunidade em que ambos os homens embarcam no veículo, com seu celular, e seguem o rumo ignorado. Pediu para que populares ligassem para a polícia, o que foi feito. Informa que, em menos de uma hora, recebeu uma ligação no celular de seu marido, informando que um suspeito havia sido encontrado com seu celular e documentos do carro, solicitando sua presença na Delegacia. No Distrito Policial, a depoente veio a descrever as duas pessoas haviam lhe roubado, para o delegado, e em seguida, procedeu ao reconhecimento positivo do réu. As pessoas perfiladas com o réu naquele momento aparentavam terem sido apreendidas. O carro da depoente não havia ainda sido localizado. Matheus, policial militar, afirmou que em patrulhamento com vistas a veículo irradiado, quando na Rua Jeremoano, 37, quando avistou o acusado pegar um "pedaço de papel" que estava em seu bolso e dispensá-lo no chão, razão pela qual foi realizada a abordagem. Em busca pessoal foi

localizado foi localizado um aparelho celular da marca ''Samsung''. Ao verificar o papel dispensado no solo por Lucas, foi constatado que se tratava de um licenciamento de um veículo, o qual tinha sido anteriormente irradiado via Copom como veículo produto de roubo. Cerca de cinco metros de onde o mesmo estava foi encontrada a chave do veículo. Admitiu então ter praticado o roubo e que o comparsa o havia deixado naquele local. Afirmou que não sabia do paradeiro do mesmo, visto que o seu comparsa que tinha ficado com o veículo. Que o celular encontrado com o réu era da vítima, e por esta foi reconhecido, bem como o réu, que segundo esta seria o agente que removeu a criança do interior do carro. Intensificou-se o patrulhamento no entorno a fim de localizar o veículo. No mesmo sentido foram as declarações de Rodrigo. O réu, ao ser interrogado, afirmou que nunca foi processado, mora com a mãe e irmãos, e faz "bicos" de eletricista, cursava o primeiro ano do ensino médio. Afirmou que estava com Ruan, a quem conhecia de vista, e resolveram praticar o crime, alega que tinha dívidas em razão de um veículo e aquele rapaz sugeriu que praticassem o delito. Ao verem o carro em questão, o coagente foi para a porta do motorista e o interrogado para o banco do passageiro. Nesse momento o coagente entrou e assumiu a direção, e foram embora do local. A seguir recebeu o celular, e o documento, ao passo que foi guardar o carro numa rua próxima, para "esfriar" o veículo, e que depois retornaria para pegar os bens, e o interrogado, então, foi abordado pela polícia e detido. Em nenhum momento negou sua participação. Iriam vender o carro para pagar dívidas. Assim, não há dúvidas quanto a autoria e sua atribuição ao réu, eis que a confissão do acusado está em harmonia com a prova produzida. Ressalte-se que não há nos autos provas do emprego de grave ameaça por meio de arma de fogo, mas que em razão do anúncio, e superioridade de agentes, não teve outra alternativa, senão a entrega do bem. E, por fim, que veio o acusado a ser surpreendido na posse de parte dos bens. Ressalte-se, ainda, que os policiais confirmam que o réu tentou dispensar o comprovante do veículo, ao ver a aproximação policial, e quando então teve em seu poder apreendido, ainda, o celular roubado da vítima, momentos antes, bem por ela também reconhecido. Sem qualquer causa que o exima de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu não possui apontamentos criminais, devendo ser considerado, portanto, primário. Assim, atento ao disposto no artigo 59, do Código Penal, tem as penas-base fixadas no mínimo legal, ou seja, em quatro anos de reclusão e dez dias-multa. Em razão da agravante de prática de crime contra infante, aproveitando-se o réu de tal circunstância, deveria ter as penas aumentadas em um sexto. No entanto, tendo em vista que contava com menos de 21 anos na data dos fatos, e a confissão espontânea, compenso as circunstâncias agravante (crime contra criança) e atenuantes (menoridade relativa e confissão) integralmente, de modo que a sanção mantém-se, até então, como posta. Por fim, diante da causa de aumento contida no inciso II do §2º, concurso de pessoas, bem comprovada, eis que dois foram os assaltantes, elevo a sanção em um terço, com reprimenda final de cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa. O valor do dias-multa é calculado no mínimo legal. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, eis que se trata de crime de roubo, delito grave e extremamente desassossegador da sociedade, em concurso de pessoas, a demonstrar ousadia por parte dos agentes. Ademais, uma das vítimas da grave ameaça foi uma criança, e temos, ainda, que os fatos como ocorreram estão a indicar a familiaridade do réu com prática de crimes patrimoniais, uma vez que até iriam proceder o "esfriamento" do veículo para que fosse possível o bom êxito do roubo, e sabia desta fato quando veio a ser detido. Regime menos gravoso poderia levar à certeza de impunidade. Não poderá apelar em liberdade eis que necessária garantia da ordem pública. Isso porque não há, nos autos, qualquer indicativo com o condão de firmar de forma irrefutável que, se solto, não voltará a delinquir. Ademais, há de ser observada a função dúplice ressocializante e expiatória da pena. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR LUCAS DE SOUZA VARGAS, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento das penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, fixados no mínimo legal. Não poderá, o réu, apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o

trânsito em julgado, deverá ter seu nome lançado no rol dos culpados. Deixo de condená-lo(a)(s) ao pagamento de custas processuais, por ser(em) assistido(a)(s) pela

Defensoria Pública. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 28 de junho de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.